

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת שרון מרים השכל

פ/25/197

הצעת חוק בדבר סמכויות לחשבת פליטים שהשבתם לא מהווה סכנה, התשפ"ג–2022

1. (א) הגיש אדם בקשה להכרה בו כפליט עקב מצב מלחמה במדינתו, ומצב למקלט מדיני המלחמה תם לפי הסכמים בילטרליים בין המדינות המעורבות במלחמה, תידחה בקשתו, ורשאי שר הפנים להורות על החזרתו למדינת מוצאו.

(ב) הוכר אדם כפליט, וחדלה להתקיים העילה בגינה הוכר כפליט, רשאי שר הפנים בהתייעצות עם שר החוץ, להורות על בחינה מחדש של מעמדו; החליט השר כאמור, ובקשת המקלט נדחתה, רשאי הוא להורות על החזרתו למדינת המוצא.

דבר ה ס ב ר

בעשור האחרון הסתננו לישראל עשרות אלפי מסתנני עבודה שחלקם מבקשים מעמד של פליטים. רבים מן המסתננים הללו הינם אזרחי מדינת אריתריאה. לאחרונה התבשרנו כי אריתריאה ואתיופיה חתמו על הסכם שלום שעתיד לסיים את המלחמה ביניהן. מצב זה עשוי לאפשר לשר הפנים, הממונה על מדיניות ההגירה במדינתנו, להחזיר את מבקשי המקלט מאריתריאה, ועל כן חוק זה מבקש לתת מענה חוקי אשר יתיר את ידיו של השר להחזיר את מבקשי המקלט לארץ מוצאם.

הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת שרון מרים השכל (פ/24/818).

הצעת החוק זוהי לפ/24/818 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

י"ח בכסלו התשפ"ג (12.12.2022)